

조문별 제·개정이유서

1. 신상품 입점장려금에 있어 '신상품'의 해석 기준 구체화(안 III.1.3.2.)

가. 제·개정 이유

- 현행 심사지침은 “신상품 입점장려금” 적용대상인 ‘신상품’을 업계의 거래관행 등을 고려하여 출시 후 6개월 이내의 상품을 원칙으로 한다고 규정하고 있으나, 출시의 의미가 ① 국내시장에서의 출시, ② 특정 업체에서의 출시, ③ 특정 유통업체에서의 출시 등 다양한 해석 여지 존재
- 이에 그간의 운용 경과 등을 토대로 관련자의 해석상 혼란을 방지하기 위하여 보다 명확하게 심사지침에 규정할 필요

나. 제·개정 내용

- 신상품의 기준을 ‘출시 후 6개월 이내의 상품’에서 ‘국내 시장에 출시된 후 6개월이 경과되지 않은 상품’으로 명확화하고, 신상품으로 인정할 수 없는 상품에 대한 예시를 추가하는 등 신상품 해석 기준을 구체화

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 현행 심사지침상 일부 불분명한 판단기준을 보다 명확하게 함으로써 대규모유통업자의 예측가능성을 제고하고, 납품업자의 피해예방에 기여

2. 어려운 용어 정비(안 III.1.3.1.~3.)

가. 제·개정 이유

- 법제처에서 심사지침 중 어려운 용어에 대한 정비를 요청함에 따라 이를 심사지침에 반영할 필요

나. 제·개정 내용

- (III.1.3.1.) 신장목표 → 증진목표
- (III.1.3.2.) 리뉴얼 상품 → 상품
- (III.1.3.3.) 일환 → 하나

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 어렵거나 중복된 용어를 정비함으로써 심사지침을 접하는 국민이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 함